南宁市西乡塘区双定镇致富路段“10·20” 道路交通事故调查报告

发布日期：2021-05-07 16:25 撰稿人：应急局 来源：应急局

2020年10月20日14时55分许，在南宁市西乡塘区双定镇致富路段，梁xx驾驶超载的桂AS6572号重型半挂牵引车牵引桂AH750挂号重型罐式半挂车沿
李x德驾驶机件不符合技术标准的桂AN8907号重型自卸货车沿致富路由东往西方向行驶，李x辉驾驶桂AQ8503号重型自卸货车尾随李x德车沿致富路由东
地点，李x德车左转弯，梁xx车由李x德车右侧绕行时发生侧翻，梁xx车车头及车身与李x辉车车头正面发生碰撞，造成梁xx、李x辉当场死亡及两人所架车辆

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查
函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府批准成立了双定镇致富路段“10·20”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由城区应急管理
委、交通局、交警一大队、公安分局、总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注
勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关人员等方式，查明了事故的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关
意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故概述

1.事故发生时间：2020年10月20日14时55分许。

2.事故发生地点：南宁市西乡塘区双定镇致富路段。

3.事故涉及单位：南宁市顺昌物流有限公司、广西蓝柳运输有限公司、广西辉创物流有限公司。

4.伤亡人数：死亡2人。

（二）事故单位基本情况

南宁市顺昌物流有限公司，成立于2014年11月14日，注册地位于南宁市良庆区大沙田光明街西二巷64号，法定代表人为玉xx，公司类型为有限责任公司
信用代码：914501083226211764，经营范围包括道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；销售：建筑材料（除危险化学品）。

广西蓝柳运输有限公司，成立于2012年6月1日，注册地位于南宁市兴宁区东州路23号瀚林美筑12号楼2单元1404，法定代表人为蓝xx，公司类型为有
投资或控股），统一社会信用代码：9145010059688415XW，经营范围包括普通货运、大型物件运输（一类）、货物专用运输（罐式）（具体项目以审批部门
息咨询服务；销售：建筑材料（除危险化学品及木材）、机电设备（除九座以下乘用车）、电力设备、橡胶制品、电子产品（除国家专控产品）、日用百货、
交电；企业营销策划；企业管理信息咨询服务；汽车租赁服务；停车服务（除国家专项规定外）。持《中华人民共和国道路运输经营许可证》（桂交运管许可
营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）、大型物件运输，证件有效期至2024年5月9日。

广西辉创物流有限公司，成立于2015年5月27日，注册地位于南宁市南武大道11-8号北楼11-8号铺面，法定代表人为方xx，公司类型为有限责任公司
社会信用代码：914501003404583250，经营范围包括普通货运，大型物件运输（一类），货物专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式）（以上项目凭
理服务；仓储服务（除危险化学品）；货运信息咨询；装卸服务；机械设备销售及售后服务。

（三）事故车辆情况

1.桂AN8907号重型自卸货车，车辆所有人为南宁市顺昌物流有限公司，地址：南宁市良庆区大沙田光明街西二巷64号。

车辆保险情况：交通事故强制责任险保单号：ANAN03ICTP20B008049K;

商业保险保单号：ANAN03TY1420B008512J，投保公司为中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司南宁中心支公司。

桂AN8907号重型自卸货车《中华人民共和国机动车行驶证》检验有效期至2021年6月；《中华人民共和国道路运输证》车辆审验及技术等级记录有效期

2.桂AS6572号重型半挂牵引车牵引桂AH750挂号重型罐式半挂车，车辆所有人为广西蓝柳运输有限公司，地址：南宁市兴宁区东州路23号瀚林美筑12

车辆保险情况：交通事故强制责任险保单号：660507202045010500067 8;

商业保险保单号：660511202045010500035 9，投保公司为中国人寿财产保险股份有限公司南宁支公司。

桂AS6572号重型半挂牵引车《中华人民共和国机动车行驶证》检验有效期至2021年6月；《中华人民共和国道路运输证》车辆审验及技术等级记录有效

3..桂AQ8503 号重型自卸货车，车辆所有人为广西辉创物流有限公司，地址：南宁市南武大道11-8号北楼11-8号铺面。

车辆保险情况：交通事故强制责任险保单号：80301450188202001842 8;

商业保险保单号：803104501882020000202 9，投保公司为北部湾财产保险股份有限公司广西分公司。

（四）相关人员情况

1.李x德：桂AN8907号重型自卸货车驾驶人，男，1984年11月5日出生，身份证号：452122198411xxxxxx，住址：广西横县莲塘镇石柱村委孙民村10号
452122198411xxxxxx，档案编号：451324365912，初次领驾驶证日期是2011年9月10日，有效期至2027年9月10日。持经营性道路货物运输驾驶
4500538514，有效期限至2026年6月26日。

2.梁xx：桂AS6527号重型半挂牵引车驾驶人，男，1988年6月20日出生，身份证号：452128198806xxxxxx，住址：广西扶绥县东门镇自尧村自尧屯
证：452128198806xxxxxx，档案编号：451401208810，初次领驾驶证日期是2009年8月15日，有效期至2025年8月15日。持经营性道路货物运输驾驶
451400010518，有效期限至2023年6月19日。

3.李x辉：桂AQ8503号重型自卸货车驾驶人，男，1986年2月7日出生，身份证号：452129198602xxxxxx，住址：广西崇左市江州区驮卢镇国营左江
123室，准驾车型A2E，驾驶证：452129198602xxxxxx，初次领驾驶证日期是2005年11月1日，有效期至2021年11月1日。持经营性道路货物运输驾驶员
452129198602xxxxxx，从业资格类别为J一货运。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年10月20日14时55分许，在南宁市西乡塘区双定镇致富路段，梁xx驾驶超载的桂AS6572号重型半挂牵引车牵引桂AH750挂号重型罐式半挂车沿
李x德驾驶机件不符合技术标准的桂AN8907号重型自卸货车沿致富路由东往西方向行驶，李x辉驾驶桂AQ8503号重型自卸货车尾随李x德车沿致富路由东往
地点，李x德车左转弯，梁xx车由李x德车右侧绕行时发生侧翻，梁xx车车头及车身与李x辉车车头正面发生碰撞，造成梁xx、李x辉当场死亡及两人所架车辆

（二）事故应急处置情况

事故发生后，南宁市交警一大队民警赶到事故现场后立即展开事故救援和先期事故调查及处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成两人死亡，死者梁xx、李x辉。事故直接经济损失257万元。

四、检验鉴定情况

（一）道路基本状况及天气情况

1.天气情况:阴。

2.道路情况:现场位于南宁市西乡塘区双定镇致富路，道路呈东西走向，东往S514省道方向，西往华润水泥厂方向，道路同方向有一股行车道，有道路
燥，视线良好。道路两侧有空地。致富路东往西方向机动车限速60km/h，西往东方向没有限速标志，根据《道路交通安全法实施条例》第四十五条第
70km/h。

（二）有关检验鉴定情况

1.委托南宁市中一司法鉴定所对李x辉进行尸体检验鉴定检验结果：李x辉系符合道路交通事故造成腹部严重损伤并发创伤性休克死亡。（详见南宁中一
0601号）

2.委托南宁市中一司法鉴定所对梁xx进行尸体检验鉴定检验结果：梁xx系符合道路交通事故导致严重颅脑损伤死亡。（详见《南宁中一司鉴〔2020〕法

3.委托南宁市中一司法鉴定所对李x辉人体血液中的乙醇定性定量进行分析，李x辉血液中的乙醇定性定量鉴定结果为：从送检的李x辉血液中未检测出乙
司鉴〔2020〕法毒检字第0765号》）

4.委托南宁市中一司法鉴定所对梁xx人体血液中的乙醇定性定量进行分析，梁xx血液中的乙醇定性定量鉴定结果为：从送检的梁xx血液中检测出乙醇成
（低于标准规定的定量下限5.00mg/100ml）。（详见《南宁中一司鉴〔2020〕法毒检字第0766号》）

5.委托南宁市金盾司法鉴定所对李x德人体血液中的乙醇定量进行分析，李x德血液中的乙醇定量鉴定结果为：依据检验结果，被鉴定人李x德静脉血液
（详见《南宁金盾司法鉴定所〔2020〕化检字第0072号》）

6.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AS6572号东风牌DFL4251A10重型半挂牵引车（车辆识别代码：LGAG4DY37D8013163)进行静态安全技术性
(1)该车制动性能有效。(2)该车转向系机械转向功能有效。(3）该车行驶系功能有效。(4）该车照明信号无法判断。(详见《狮山车检〔2020〕车鉴字第892

7.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AH750挂号开乐牌AKL9404GXHA重型罐式半挂车（车辆识别代码：LF59DAA38K0G01746)进行静态安全技
为：(1)该车左侧防护装置无法判断。右侧及后下部防护装置安装齐全。(2)该车制动系功能有效。(3）该车行驶系功能有效。(4）该车尾部信号装置完好。
标志板安装齐全。(详见《狮山车检〔2020〕车鉴字第891号》）

8.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AQ8503号乘龙牌LZ3312M5FB重型自卸货车（车辆识别代码：LGGX5DF51JL536131)进行静态安全技术性
(1)该车侧面防护装置安装齐全。后下部防护装置不合格。(2)该车制动系功能有效。(3）该车转向系机械转向功能有效。(4）该车行驶系功能有效。(5）该
断。尾部信号装置完好。车身反光标识不合格。尾部标志板不合格。(详见《狮山车检〔2020〕车鉴字第893号》）

9.委托南宁狮山机动车检测有限公司对桂AN8907号运力牌LG5310ZLJJ5重型自卸货车（车辆识别代码：LFNMVXPX2KFA13293)进行动态安全技术性
(1)该车行车制动性能不合格。(2)该车驻车制动性能不合格。(3）该车转向系合格。(4）该车照明装置合格。(5）该车信号装置不合格。(6）该车车身反光
标志板不合格。(8）该车防护装置不合格。(详见《狮山车检〔2020〕动检字第597号》）

10.委托广西正廉司法鉴定中心对桂AS6572号重型半挂牵引车牵引桂AH750号重型罐式半挂车、桂AQ8503号重型自卸货车、桂AN8907号重型自卸
定，鉴定结果为：（1）桂AS6575号重型半管牵引车牵引桂AH750号重型罐式半挂车在制动前瞬间的行驶车速约为65km/h。（2）桂AQ8503号重型自卸货
约为36km/h。（3）桂AN8907号重型自卸货车通过道路路边电杆路段之间时的平均行驶车速约为43kn/h。（详见《桂正廉司鉴〔2020〕痕鉴字第554号）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故形成原因分析

李x德驾驶机动车上道路行驶，转弯时未让直行的车辆先行的交通违法行为是造成事故的原因之一；梁xx驾驶超载的机动车道路行驶，采取措施不当的
原因之一。

李x德驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶的交通违法行为对该事故的发生不起作用。

（二）交警部门适用法律、法规及责任划分意见：

李x德其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》有关第五十二条第一款第三项:“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥
五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行。”之规定。

梁xx其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不
洒、飘散载运物”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》有关第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照
驶。”之规定。

李x德与梁xx的违法行为对事故发生的作用以及过错的严重程度相当。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定：李x德承担
任。李x辉不承担责任。

(三)有关单位履职情况

1.南宁市顺昌物流有限公司:安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责；已按规定制定安全生产培训教育制度，并建立安全生
录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；已建立健全安全生产事故隐患排

桂AN8907号重型自卸货车《机动车行驶证》《道路运输证》均在有效期内；车辆按规定按时年审并开展车辆综合性能检验；桂AN8907号重型自卸货
证、经营性道路货物运输驾驶从业资格证都在有效期内。

存在的问题：该公司制定有营运车辆二级维护计划表，该车辆在事故发生前，于2020年4月9日进行了车辆二级维护，南宁市顺奔汽车销售有限公司已
厂质量保证卡》，按公司对该车辆制订的二级维护计划，车辆应于2020年8月9日前进行二级维护，但直到2020年10月20日事故发生时，该车辆仍未能按规定

2.广西蓝柳运输有限公司:安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责;已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；已
排查治理制度并按制度开展隐患排查工作及如实记录事故隐患排查情况;公司按时对运输车辆进行二级维护，制定有营运车辆二级维护计划表，桂AS6527号
前，于2020年7月8日进行了车辆二级维护，南宁市顺康汽车修理厂已出具《车辆二级维护检验出厂质量保证卡》该车的《南宁市道路运输车辆二级维护记
维护日期为：2020年11月8日”。

存在的问题：安全生产培训教育记录档案简单，虽已按规定制定安全生产培训教育制度，并建立安全生产教育和培训档案，但教育培训记录不完善，安内容、参加人员以及考核结果记录不完整。

3.华润水泥（南宁）有限公司：公司储运部制定有车辆装载规章制度及操作规程，明确岗位职责。

存在的问题：华润水泥（南宁）有限公司储运部向梁xx驾驶的桂AS6572号重型半挂牵引车牵引桂AH750挂号重型罐式半挂车提供散装水泥，储运部虽装载水泥、过磅、出厂等环节，华润水泥（南宁）有限公司储运部对该车辆装载情况把关不严，导致车辆超载上路，货运装载源头存在生产安全隐患。

（四）直接原因

李x德驾驶机动车上道路行驶，转弯时未让直行的车辆先行的交通违法行为是造成事故的原因之一；梁xx驾驶超载的机动车道路行驶，采取措施不当的原因之一。

（五）事故性质

调查认定，双定镇致富路段“10·20”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）李x德，南宁市顺昌物流有限公司桂AN8907号重型自卸货车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶，转弯时未让直行的车辆先行生负有责任，建议由公安交警一大队按有关规定处理。

（二）梁xx，广西蓝柳运输有限公司桂AS6527号重型半挂牵引车驾驶人，安全防范意识淡薄，驾驶超载的机动车道路行驶，采取措施不当的交通违任，应追究其相关法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究违法责任。

（三）经查，南宁市顺昌物流有限公司安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责；已按规定制定安全生产培训教育制度，并案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；已建立健全安全生产企业存在部分车辆不按时开展二级维护的问题与该起事故无因果关系，综上，该企业安全生产主体责任落实基本到位，对本次事故的发生不负责任，存在的输主管部门依法处理。

（四）经查，广西蓝柳运输有限公司:安全生产管理机构健全，建立有安全生产责任制，明确安全生产职责;已按要求建立及发布公司安全管理制度和操产事故隐患排查治理制度并按制度开展隐患排查工作及如实记录事故隐患排查情况;公司按时对运输车辆进行二级维护;该企业存在安全生产培训教育记录档整的问题与该起事故无因果关系，综上，该企业安全生产主体责任落实基本到位，对本次事故的发生不负责任，存在的问题建议移交兴宁区道路运输主管部

（五）经查，华润水泥（南宁）有限公司储运部制定有车辆装载规章制度及操作规程，明确岗位职责；该企业对事故车辆装载情况把关不严，导致车辆在生产安全隐患的问题，建议由其行业主管部门进行约见警示。

七、事故防范措施建议

（一）南宁市顺昌物流有限公司、广西蓝柳运输有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加常安全管理，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度加强对从业人员尤其是驾驶人员的安全培训教育和考核，保障从业人员具备必要的安全生产知识，知利和义务，自觉遵守各项安全生产规章制度和操作规程；根据单位生产经营状况，改进管理模式，采取定期检查和不定期抽查的方式推进开展生产安全隐患速行驶等普遍的、突出的安全隐患，要狠抓落实整改，从源头上消除安全生产事故隐患。

（二）华润水泥（南宁）有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，加强对公司员工的日常安全管理，加强对车辆“进场（厂）、开票、装载、称重全管，实施驻点监管和巡查监管相结合，发现违法行为要及时责令纠正，从源头上预防和遏制超限、超载的生产安全事故隐患。

南宁市西乡塘区双定镇致富路段“10·20”

道路交通事故调查组

2021年4月19日